

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1074/2546

สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด
นาย สมศักดิ์หรือทรงศักดิ์ จินชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 217, มาตรา 219, มาตรา 460

การที่โจทก์ส่งมอบข้าวเปลือกให้จำเลยสีเป็นข้าวสารแล้วส่งคืนข้าวสารแก่โจทก์โดยโจทก์ให้ค่าตอบแทนแก่จำเลยเป็นปลายข้าวและรำข้าวนั้น ถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่ง จำเลยมีหน้าที่จะต้องนำข้าวเปลือกจำนวนที่ได้รับมอบจากโจทก์อันกำหนดไว้แน่นอนมาดำเนินการสีเป็นข้าวสารส่งมอบให้แก่โจทก์ ต่อมาเกิดไฟไหม้โรงสีข้าวของจำเลยซึ่งขณะนั้นในโรงสีไม่มีข้าวเปลือกมีแต่ข้าวสารแสดงว่าข้าวสารที่จำเลยจะต้องส่งมอบแก่โจทก์นั้นเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งแล้ว ฉะนั้น การที่จำเลยไม่สามารถส่งมอบข้าวสารดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้เพราะเหตุไฟไหม้ที่ไม่ปรากฏว่าเกิดจากการกระทำของผู้ใด จึงถือไม่ได้ว่าเหตุไฟไหม้นั้นเนื่องมาจากพฤติการณ์ที่จำเลยต้องรับผิดชอบ การชำระหนี้ของจำเลยด้วยการส่งมอบข้าวสารแก่โจทก์ย่อมกลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 219 วรรคหนึ่ง

ส่วนกรณีที่จำเลยผิดนัดในการส่งมอบข้าวสารแม้การชำระหนี้จะกลายเป็นพ้นวิสัยนั้น ปรากฏว่าการที่จำเลยจะต้องส่งข้าวสารคืนแก่โจทก์นั้นต้องรอคำสั่งจากโจทก์ว่าจะให้ส่งไปจำนวนเท่าใด เมื่อโจทก์ยังมิได้เรียกให้จำเลยส่งมอบข้าวสารแก่โจทก์ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดนัดในการส่งมอบข้าวสารแก่โจทก์อันจะต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 217

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ส่งมอบข้าวเปลือกจำนวน 94,987 กิโลกรัมให้แก่จำเลยเพื่อนำไปสีเป็นข้าวสาร จำเลยส่งข้าวสารไม่ครบ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 222,461 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ถึงวันฟ้องคิดเป็นเงิน 21,483.62 บาท รวมเป็นเงิน 243,944.62 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 243,944.62 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 222,461 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถป้องกันได้ โจทก์ไม่เคยบอกกล่าวให้จำเลยสีข้าวสาร ความเสียหายที่โจทก์ได้รับไม่เกิน 20,000 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ว่าจ้างจำเลยสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารโดยโจทก์ให้ค่าตอบแทนเป็นปลายข้าวและรำข้าว เมื่อสีข้าวเสร็จแล้วจำเลยจะเก็บข้าวสารไว้ที่โรงสีของจำเลยและทยอยส่งให้แก่โจทก์ตามเวลาที่โจทก์กำหนดระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 โจทก์ส่งมอบข้าวเปลือกแก่จำเลยรวมจำนวน 94,987 กิโลกรัม จำเลยสีเป็นข้าวสารและ

ส่งมอบให้แก่โจทก์แล้ว 112 กระสอบหนัก 11,200 กิโลกรัม ต่อมาเกิดไฟไหม้โรงสีข้าวของจำเลย หลังจากนั้นจำเลยส่งมอบข้าวสารที่เหลือจากไฟไหม้ให้แก่โจทก์อีก คิดเป็นเงิน 73,275 บาท ยังเหลือข้าวสารที่จำเลยไม่ส่งมอบแก่โจทก์คิดเป็นเงิน 222,461 บาท มีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาประการแรกว่า การที่จำเลยส่งมอบข้าวสารไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ในประเด็นนี้จำเลยกล่าวอ้างว่า การที่จำเลยส่งมอบข้าวสารไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัย ดังนั้น ภาระการพิสูจน์ในปัญหานี้จึงตกแก่จำเลย โดยจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 เวลา 22 นาฬิกา ขณะที่จำเลยกำลังนอนหลับอยู่ที่บ้านได้เกิดไฟไหม้โรงสีจนกระทั่งเวลา 2 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นไฟจึงสงบเจ้าพนักงานตำรวจบอกจำเลยว่ากรณีไฟไหม้โรงสีของจำเลยนั้นหาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้ขณะเกิดไฟไหม้โรงสีไม่มีข้าวเปลือกคงมีแต่ข้าวสาร การที่โจทก์ส่งมอบข้าวเปลือกของโจทก์ให้จำเลยสีเป็นข้าวสารแล้วส่งคืนข้าวสารแก่โจทก์ โดยโจทก์ให้คำตอบแทนแก่จำเลยเป็นปลายข้าวและรำข้าวถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งซึ่งจำเลยมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องนำข้าวเปลือกจำนวนที่ได้รับมอบจากโจทก์อันกำหนดเอาไว้แน่นอนมาดำเนินการสีเป็นข้าวสารแล้วส่งมอบให้แก่โจทก์ เมื่อขณะที่ไฟไหม้โรงสีไม่มีข้าวเปลือกแล้วมีแต่ข้าวสาร ดังนี้แสดงว่าข้าวสารที่จำเลยจะต้องส่งมอบแก่โจทก์นั้นเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งแล้วเมื่อการที่จำเลยไม่สามารถส่งมอบข้าวสารดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้เป็นเหตุเนื่องมาจากไฟไหม้โรงสีของจำเลยทำให้ข้าวสารดังกล่าวเสียหาย ทั้งเหตุที่ไฟไหม้ดังกล่าวนั้นได้ความจากคำเบิกความของจำเลยประกอบกับรายงานการสอบสวนว่า ไม่ปรากฏว่าเกิดจากการกระทำของผู้ใด และเจ้าพนักงานตำรวจไม่พบร่องรอยหรือหลักฐานที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้แต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าเหตุที่เกิดไฟไหม้โรงสีนั้นเนื่องมาจากพฤติการณ์ที่จำเลยต้องรับผิดชอบ ดังนั้น การชำระหนี้ของจำเลยด้วยการส่งมอบข้าวสารแก่โจทก์นั้นย่อมกลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์ซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตามบทบัญญัติมาตรา 219วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่าจำเลยผิดนัดในการส่งมอบข้าวสารและจะต้องรับผิดชอบแม้การชำระหนี้จะกลายเป็นพ้นวิสัยด้วยหรือไม่ โจทก์อ้างว่า ในการส่งข้าวเปลือกไปให้จำเลยนั้นจะทยอยส่งเป็นงวดโดยกำหนดให้จำเลยสีข้าวเปลือกให้เสร็จตามระยะเวลา แต่ตามทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าเมื่อจำเลยสีข้าวเปลือกเสร็จแล้วจะต้องส่งมอบข้าวสารแก่โจทก์เมื่อใด และทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยส่งมอบข้าวสารที่สีเสร็จแล้วแก่โจทก์เลยด้วยและกลับได้ความจากคำเบิกความของจำเลยว่า ในการส่งข้าวสารคืนโจทก์นั้นต้องรอคำสั่งจากโจทก์ว่าจะให้ส่งไปจำนวนเท่าใด เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า โจทก์ได้เรียกให้จำเลยส่งมอบข้าวสารแก่โจทก์แล้ว จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดนัดในการส่งมอบข้าวสารแก่โจทก์อันจะต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 217 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามฟ้อง ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(โนรี จันทรทัต-พินิจ เพชรรุ่ง-ทวีวัฒน์ แดงทองดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยความหมายของคำว่า "พ้นวิสัย" ไว้ว่า หมายถึงเหตุการณ์เกิดขึ้น ทำให้การชำระหนี้เป็นไปไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2394/2522) ดังนั้นการชำระหนี้พ้นวิสัย จึงหมายความว่า การชำระหนี้ที่ไม่สามารถกระทำได้ตามความประสงค์ อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ หรือไม่อาจเกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปไม่ได้นั่นเอง อนึ่งการชำระหนี้ที่เป็นไปไม่ได้นี้ต้องมีลักษณะเป็นการถาวร และต้องเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ด้วย กล่าวคือไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้เลย หากชำระได้แต่ยากหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเช่นนี้แล้วถือไม่ได้ว่าเป็นการชำระหนี้ที่พ้นวิสัย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 928/2521, 2829/2522) สำหรับการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบโดยมีทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้น หากลูกหนี้อ้างว่าไม่สามารถส่งมอบให้แก่เจ้าหนี้ได้เนื่องจากทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือถูกทำลายไปในภายหลังที่เกิดหนี้ขึ้นแล้วนั้น มีปัญหาว่าการชำระหนี้ดังกล่าวกลายเป็นพ้นวิสัยหรือไม่นั้น คงต้องพิจารณาเสียก่อนว่าทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งหรือไม่ หากยังไม่เป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ลูกหนี้จะอ้างว่าการชำระหนี้นั้นเป็นพ้นวิสัยไม่ได้ ดังเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2046/2531 วินิจฉัยว่าวัตถุแห่งหนี้เป็นดินขาวย่อมสามารถจัดหาวัตถุดังกล่าวจากแหล่งอื่นได้ไม่ยากนักและตามสัญญาหาได้เจาะจงให้นำจากแหล่งผลิตของจำเลยในจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะไม่ ทั้งลักษณะของทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งหนี้มิใช่เป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งที่จะต้องส่งมอบแก่โจทก์ตามสัญญา จึงไม่เป็นการพ้นวิสัยที่จำเลยจะบอกปิดความรับผิดชอบนั้นได้หรือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4341/2531 สัญญาซื้อขายข้าวสารระหว่างโจทก์กับจำเลยมิได้กำหนดให้จำเลยจัดหาข้าวสารเพื่อส่งมอบให้แก่โจทก์จากที่ใด การที่จำเลยทำสัญญาซื้อข้าวสารจากโรงสีชุมชนสหกรณ์ที่จังหวัดนครนายก โจทก์ไม่ได้รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องด้วย เมื่อเกิดเพลิงไหม้โรงสีและข้าวเปลือกที่เตรียมไว้สีเป็นข้าวสารถูกเพลิงไหม้ไปด้วย จำเลยก็สามารถจัดหาข้าวสารจากที่อื่นส่งมอบให้แก่โจทก์ได้ จำเลยจะอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อโจทก์ไม่ได้ แต่ถ้าทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง แล้วทรัพย์สินนั้น

สูญหายหรือถูกทำลายลงย่อมถือได้ว่าการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินนั้นเป็นอัน
พ้นวิสัยทรัพย์สินเฉพาะสิ่งหมายถึงทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งที่ได้แบ่งตัวไว้เป็นการเฉพาะ
แน่นอนแล้ว กรณีที่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งหนี้ได้ระบุไว้ชัดเจนเป็นที่แน่นอนแล้วว่า
เป็นทรัพย์สินใด ย่อมถือได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งแล้ว อนึ่ง การที่ทรัพย์สินใดจะ
ตกเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งได้ต้องมีการกระทำตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 195 วรรคสองบัญญัติไว้ หรือหากวัตถุแห่งหนี้นั้นเกิดจากมูลสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินที่ซื้อขายจะเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งต่อเมื่อได้หมายหรือนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัด
เลือกหรือทำโดยวิธีอื่น เพื่อให้แบ่งตัวทรัพย์สินนั้นออกเป็นแน่นอนแล้วตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 460 เมื่อการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย เจ้าหนี้ก็ไม่
อาจเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้แต่ลูกหนี้จะพ้นความรับผิดชอบหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า การ
ชำระหนี้ที่พ้นวิสัยนั้นเกิดขึ้นในระหว่างเวลาใด หรือเกิดขึ้นเพราะพฤติการณ์ที่ลูกหนี้
ต้องรับผิดชอบหรือไม่ กล่าวคือถ้าเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัด ลูกหนี้จะ
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเป็น
อุบัติเหตุ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าแม้จะได้ชำระหนี้ทันเวลากำหนดก็จะต้องเกิดมีอยู่
นั่นเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 217(คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1306/2491)ถ้าเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดต้องพิจารณาต่อไปว่าเกิด
ขึ้นเพราะพฤติการณ์ซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ถ้าเกิดขึ้นเพราะพฤติการณ์ที่ลูก
หนี้ต้องรับผิดชอบ เช่น เกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกหนี้หรือของตัวแทนลูก
หนี้ เช่นนี้ลูกหนี้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 218(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 473/2519) แต่ถ้าเกิดจากพฤติการณ์
ซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ เช่น เกิดจากเหตุสุดวิสัย เกิดจากความผิดของเจ้าหนี้
หรือเกิดจากเหตุการณ์ภายนอกอื่น เช่นนี้ ลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219(คำพิพากษาศาลฎีกาที่
149/2539, 7246/2538) สำหรับคดีนี้ โจทก์ว่าจ้างจำเลยสี่ชาวเปลีอกเป็นชาวสารโดย

ตกลงให้ค่าตอบแทนเป็นปลายข้าวและรำข้าว เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่จำเลยมีหน้าที่ต้องส่งมอบข้าวสารที่ได้สีมาจากข้าวเปลือกของโจทก์ เมื่อวัตถุแห่งหนี้เป็นข้าวสารที่สีมาจากข้าวเปลือกซึ่งมีกำหนดแน่นอนตามจำนวนที่โจทก์ส่งมอบให้แก่จำเลยและตามจำนวนที่จำเลยสีได้จากข้าวเปลือกนั้น ดังนี้ ข้าวสารดังกล่าวซึ่งได้จากการกระทำของจำเลยที่สีข้าวเปลือกจนเป็นข้าวสาร เพื่อเตรียมส่งมอบให้โจทก์จึงเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 195 วรรคสอง แม้ว่าข้าวเปลือกหรือข้าวสารที่สีได้นั้นจะเป็นของโจทก์อยู่แล้วก็ตาม ต่อมาในระหว่างที่จำเลยยังมิได้ส่งมอบข้าวสารให้โจทก์ เกิดไฟไหม้โรงสีของจำเลย ทำให้ข้าวสารที่สีได้มาแล้วนั้นเสียหายเป็นเหตุให้จำเลยไม่สามารถส่งมอบข้าวสารให้แก่โจทก์ได้ อันเป็นการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวกลายเป็นพ้นวิสัย มีปัญหาว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ จึงต้องพิจารณาว่าการชำระหนี้พ้นวิสัยดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดหรือไม่ ตามทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้ตามวันแห่งปฏิทิน หรือต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคสอง ดังนี้ การที่ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระและลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น เจ้าหนี้จะต้องให้คำเตือนลูกหนี้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคหนึ่ง แต่ก็ปรากฏว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ให้ชำระหนี้ก่อนแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ด้วยการส่งมอบข้าวสารดังกล่าว เมื่อการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยในระหว่างเวลาที่ลูกหนี้ยังไม่ผิดนัด ต้องพิจารณาต่อไปว่าการพ้นวิสัยนั้นเกิดจากเหตุการณ์ซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบหรือไม่ คดีนี้จำเลยอ้างเหตุสุดวิสัยจากการที่โรงสีข้าวของจำเลยถูกไฟไหม้ดังกล่าวเพื่อปฏิเสธความรับผิด เหตุการณ์ที่เข้าลักษณะเป็นเหตุสุดวิสัยในการชำระหนี้ได้นั้น ท่านอาจารย์จืด เศรษฐบุตรได้อธิบายไว้ในหนังสือหลักกฎหมายแพ่งลักษณะ

หนี้(ศ.ดร.จีตเศรษฐบุตร,หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ พิมพ์ครั้งที่ 8 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2535 หน้า 11-12) ว่าต้องมีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 1. เป็นพฤติการณ์ที่มีลักษณะไม่สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันได้ (irresistibilite) กล่าวคือ อยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะบังคับป้องกันได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือความเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 2. เป็นพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคาดเห็นไม่ได้ (imprevisibilite) 3. เป็นพฤติการณ์ที่อยู่ในเงื่อนไขว่าจะต้องมีลักษณะเกิดขึ้นนอกขอบเขตที่ลูกหนี้จะตอบโต้ได้ (exteriorite) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ให้ความหมายคำว่า "เหตุสุดวิสัย"ว่า หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี อันจะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครจะอาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น ดังนั้น เมื่อเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดคิด ป้องกันขัดขวาง หรือหลีกเลี่ยงได้แล้ว จึงเป็นพฤติการณ์อันทำให้การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยอย่างหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ได้มีส่วนผิด เมื่อคดีนี้เหตุที่ไฟไหม้โรงสีดังกล่าวไม่ปรากฏว่าเกิดจากการกระทำของผู้ใด และพิสูจนไม่ได้ว่าจำเลยมีส่วนผิดในพฤติการณ์ดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าเป็นเพราะพฤติการณ์ซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 218 เช่นนี้แล้ว จำเลยจึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219 เว้นแต่โจทก์และจำเลยมีข้อตกลงกันให้จำเลยรับผิดชอบใช้ความเสียหายในกรณีเหตุสุดวิสัยด้วยการตกลงดังกล่าวไม่ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 893/2492) แต่คดีนี้ไม่ปรากฏว่าได้มีการตกลงกันเช่นนั้น มีข้อสังเกตว่า สัญญาต่างตอบแทนที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ต้องชำระหนี้ตอบแทนซึ่งกันและกันเมื่อการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี้ไปแล้ว ลูกหนี้นั้นก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับชำระ

หนังสือตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 372 วรรคหนึ่ง ด้วย
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 282/2525 และ 7246/2538) วรุณี เทพทอง